

Sicherheiten und Auszahlung formal korrekt bearbeiten

*Kreditsicherheiten prüfen, Auszahlungsvoraussetzungen sicherstellen,
Mängel erkennen*

Bevor ein Kredit ausgezahlt wird, müssen Sicherheiten ordnungsgemäß bestellt und alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein – hier entscheidet sich, ob das Engagement formal sauber ist. Aufbauend auf der Kreditaktenführung lernen Sie, gängige Sicherheiten und ihre Unterlagen zuzuordnen, die formale Bestellung zu prüfen und eine Auszahlung freigabereif vorzubereiten. Danach erkennen Sie Mängel und Risiken und eskalieren sie an die richtige Stelle.

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE	DAUER	VERSION
K-A01 Auftrags- & Kreditsachbearbeitung	Eigenständige Assistenz	90 Min.	v0.1

TRANSFER & MATERIALIEN

Der Transferauftrag (Abschnitt Praxistransfer) ist fester Teil des Kompetenzaufbaus – das Beobachtungsformular Ihrer Führungskraft baut auf Ihren Aufzeichnungen auf. Diese Unterlagen samt aller Arbeitsblätter stehen Ihnen dauerhaft digital in der FKB-Campus-Akademie zur Verfügung.

PRINZIP DIESES MODULS

Erst die Voraussetzungen, dann die Auszahlung.

Eine formal korrekt bestellte, werthaltige Sicherheit ist Bedingung, kein Nachtrag – Genauigkeit geht vor Tempo.

Inhalt

Theorie-Input: Sicherheiten und ihre Unterlagen	3
Theorie-Input: Auszahlungsvoraussetzungen	4
Praxisfall: Auszahlung Bau Musterregion GmbH	5
AB-1: Sicherheiten und Unterlagen zuordnen	6
AB-2: Auszahlungsvoraussetzungen prüfen	7
AB-3: Mängel erkennen und einordnen	7
AB-4: Eskalation vorbereiten	8
AB-5: Karte „Auszahlung freigabereif?“	8
Reflexionsfragen	8
AB-6: Selbstcheck nach 4 Wochen	9

Theorie-Input: Sicherheiten und ihre Unterlagen

Kreditsicherheiten sollen das Ausfallrisiko der Bank absichern. Damit eine Sicherheit wirksam ist, muss sie **ordnungsgemäß bestellt** und **nachgewiesen** sein. Ein Überblick über gängige Sicherheiten:

Sicherheit	Sicherheitentyp	Typische Unterlagen
Grundschild	Realsicherheit (Grundpfandrecht)	Grundschildbestellung, Grundbuchauszug (Rang!), Wertnachweis
Bürgschaft	Personalsicherheit	Bürgschaftserklärung (Schriftform zwingend, § 766 BGB ^{Q211} ; sonst nichtig), Bonität des Bürgen
Sicherungsübereignung	Realsicherheit (bewegliche Sache)	Sicherungsübereignungsvertrag, Objektliste/Nachweis
Forderungsabtretung	Forderungssicherheit (Abtretung)	Abtretungsvertrag, ggf. Offenlegung, Forderungsnachweis
Verpfändung (z. B. Guthaben)	Realsicherheit (Pfandrecht)	Verpfändungserklärung, Nachweis des verpfändeten Werts

SICHERHEITEN · § 766 BGB · § 1191 BGB · MODUL VA02 · SICHERHEITEN UND AUSZAHLUNG FORMAL KORREKT BEARBEITEN

Sicherheitenarten und ihre Unterlagen

01 · GRUNDSCHULD

REALSICHERHEIT — GRUNDPFANDRECHT

- Grundschildbestellung
- Grundbuchauszug (Rang!)
- Wertnachweis / Gutachten

Rang im Grundbuch stets prüfen

02 · BÜRGSCHAFT

PERSONALSICHERHEIT · § 766 BGB

- Bürgschaftserklärung (schriftlich)
- Schriftform zwingend (§ 766 BGB)
- Bonität des Bürgen prüfen

Ohne Schriftform: nichtig

03 · SICHERUNGSÜBEREIGNUNG

REALSICHERHEIT — BEWEGLICHE SACHE

- Übereignungsvertrag
- Objektliste / Nachweis
- Wertfeststellung

04 · FORDERUNGSABTRETUNG

FORDERUNGSSICHERHEIT

- Abtretungsvertrag
- Forderungsnachweis
- ggf. Offenlegung gegenüber Drittschuldner

05 · VERPFÄNDUNG (Z. B. GUTHABEN)

REALSICHERHEIT — PFANDRECHT

- Verpfändungserklärung
- Wertnachweis (z. B. Kontoauszug)
- Kontosperrvereinbarung

MERKREGEL ZUR DOKUMENTATION

Grundbuchauszug sollte nicht älter als 3 Monate sein — bei Grundschild immer den Rang prüfen.

Bürgschaft ohne Schriftform (§ 766 BGB) ist nichtig — keine Ausnahmen. Bonität des Bürgen ist eigenständig zu prüfen.

§ 766 BGB · § 1191 BGB · Modul VA02

Grill, W. & Perczynski, H. (2013). Wirtschaftslehre des Kreditwesens (44. Aufl.). Gahlen.

SICHERHEITENARTEN UND IHRE UNTERLAGEN

Zwei Prüfdimensionen sind im Innendienst zentral: die **formale Bestellung** (liegt der richtige, vollständige, unterschriebene Vertrag vor?) und die **Werthaltigkeit/Rangstellung** (z. B. bei der Grundschild der eingetragene Rang im Grundbuch).

Sicherheiten sind kein einmaliger Vorgang: Sie veralten und müssen turnusmäßig nachgehalten werden. Das schlägt die Brücke zur Fristensteuerung (VA04):

Sicherheit	Aktualitätsprüfung / Pflegehinweis
Grundbuchauszug	Auszug sollte ≤ 3 Monate alt sein (banküblicher Standard)
Bürgschaft	Bonität des Bürgen im Turnus prüfen; bei befristeter Bürgschaft Ablauf überwachen
Sicherungsübereignung	Objektliste auf Aktualität prüfen (veräußerte/ersetzte Objekte)
Wertnachweis	je nach Objektart turnusmäßig erneuern

Praxishinweis – Grundbuchauszug vollständig lesen: Prüfen Sie nicht nur den Rang, sondern auch, ob das Grundbuch durch eine **Löschungsvormerkung, Auflassungsvormerkung oder einen Zwangsversteigerungsvermerk** (Abt. I/II) belastet ist. Gerade bei Bestandskunden mit mehreren Krediten kommt das vor. Solche Einträge sind sofort an den Berater zu melden.

Theorie-Input: Auszahlungsvoraussetzungen

Vor der Auszahlung prüft der Innendienst, ob **alle vereinbarten Voraussetzungen** erfüllt sind. Typisch sind:

- Kreditvertrag rechtsverbindlich unterschrieben
- vereinbarte Sicherheiten **bestellt und nachgewiesen** (z. B. Grundschuld eingetragen, Rang gesichert)
- Offenlegungsunterlagen vollständig (§ 18 KWG ^{Q032})
- besondere Auflagen aus dem Kreditbeschluss erfüllt (z. B. Eigenmittelnachweis, Verwendungsnachweis)

Erst wenn alle Voraussetzungen vorliegen, ist die Auszahlung freigabereif. Fehlt eine, wird sie als offener Punkt behandelt und – je nach Bedeutung – zur Klärung an Berater oder Marktfolge gegeben (BaFin, 2023 ^{Q030}).

AUSZAHLUNG · MARISK BTO 1.2 · § 18 KWG · MODUL VA02 · SICHERHEITEN UND AUSZAHLUNG FORMAL KORREKT BEARBEITET

Auszahlungsvoraussetzungen – das Tor vor der Auszahlung

ALLE PUNKTE MÜSSEN ERFÜLLT SEIN, BEVOR DIE AUSZAHLUNG FREIGEgeben WERDEN DARF



MaRisk BTO 1.2 · § 18 KWG · Modul VA02

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017), MaRisk AT/BTO 1.2. BaFin.

AUSZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN: DAS TOR VOR DER AUSZAHLUNG

Praxisfall: Auszahlung Bau Musterregion GmbH

Ausgangslage (anonymisiert)

Die Bau Musterregion GmbH (Hausbank: VR-Bank Musterregion eG) hat einen Investitionskredit über 900 TEUR erhalten. Vereinbarte Sicherheiten: eine **Grundschild** über 900 TEUR auf das Betriebsgrundstück und eine **Bürgschaft** des Gesellschafter-Geschäftsführers über 100 TEUR. Die Auszahlung soll erfolgen. Sie prüfen die Voraussetzungen.

Vorliegende Unterlagen:

Unterlage	Stand
Kreditvertrag (unterschrieben)	liegt vor
Grundschildbestellung	liegt vor
Grundbuchauszug	Grundschild eingetragen, aber im 2. Rang (1. Rang: Fremdbank, 250 TEUR)
Bürgschaftserklärung GGF	liegt vor, unterschrieben
§ 18-Unterlagen	vollständig
Auflage „Eigenmittel 50 TEUR nachweisen“	kein Nachweis vorhanden

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	eine vereinbarte Sicherheit nicht im vereinbarten Rang eingetragen ist
EMPFEHLUNG	die Auszahlung anhalten und Rang/Besicherung mit Berater und Marktfolge klären

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	eine Auflage aus dem Kreditbeschluss nicht nachgewiesen ist
EMPFEHLUNG	den Mangel dokumentieren, den Nachweis beim Kunden anfordern und den Berater oder die Marktfolge informieren – die Entscheidung, die Auszahlung anzuhalten, trifft nicht die Assistenz allein, sondern der Berater oder die Marktfolge

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	Unterlagen formal unvollständig sind (fehlende Unterschrift, falsches Objekt)
EMPFEHLUNG	vor Auszahlung korrigieren lassen, nicht „nachreichen lassen“

AB-1: SICHERHEITEN UND UNTERLAGEN ZUORDNEN

Anleitung: Ordnen Sie den beiden Sicherheiten des Falls die nötigen Nachweise zu und markieren Sie, was vorliegt. Tragen Sie alle nötigen Unterlagen gemäß der Tabelle aus Abschnitt 4.1 ein – auch wenn sie im vorliegenden Fallmaterial nicht ausdrücklich erwähnt sind. Fehlt eine Unterlage im Fallmaterial, notieren Sie „nicht im Fallmaterial angegeben“ in der Spalte „vollständig?“.

Sicherheit	Nötige Unterlagen	vollständig?
Grundsuld 900 TEUR	_____	_____
Bürgschaft 100 TEUR	_____	_____

AB-2: AUSZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN PRÜFEN

Anleitung: Prüfen Sie jede Voraussetzung und markieren Sie erfüllt (✓) / offen (x).

Voraussetzung	✓ / x
Kreditvertrag unterschrieben	_____
Grundschild im vereinbarten Rang	_____
Bürgschaft formal wirksam	_____
§ 18-Unterlagen vollständig	_____
Auflage Eigenmittelnachweis erfüllt	_____

Auszahlung freigabereif? _____ Begründung:

AB-3: MÄNGEL ERKENNEN UND EINORDNEN

Anleitung: Benennen Sie die zwei kritischen Punkte des Falls und ihre Bedeutung.

■ Mangel 1: _____ — Bedeutung:

■ Mangel 2: _____ — Bedeutung:

AB-4: ESKALATION VORBEREITEN

Anleitung: Formulieren Sie, was Sie an wen geben.

Offener Punkt	An wen?	Was anfordern/klären?
_____	_____	_____
_____	_____	_____

AB-5: KARTE „AUSZAHLUNG FREIGABEBEREIF?“

Wiederverwendbare Prüfkarte. Spalte 4 zeigt, an wen ein offener Punkt geht — das ist der Unterschied zwischen einem Befund und einer Eskalation.

#	Prüfpunkt	erledigt	Zuständig für Klärung (wenn ■)
1	Kreditvertrag rechtsverbindlich unterschrieben	■	Berater → Kunde
2	Alle vereinbarten Sicherheiten bestellt	■	Berater + Marktfolge
3	Sicherheiten im vereinbarten Rang / nachgewiesen	■	Berater + Marktfolge
3a	Grundbuch ohne belastende Vermerke (keine Lösungs-/Auffassungsvormerkung, kein ZV-Vermerk)	■	Berater → Marktfolge
4	§ 18-Unterlagen vollständig	■	Berater → Kunde
5	Auflagen aus dem Kreditbeschluss erfüllt	■	Berater → Kunde
6	Offene Punkte dokumentiert und eskaliert	■	Assistenz (Eigenverantwortung)

Reflexionsfragen

- Welche Auszahlungsvoraussetzung wird in Ihrer Praxis am ehesten übersehen?
- Woran erkennen Sie, dass eine Sicherheit zwar „vorhanden“, aber nicht werthaltig genug ist?
- Wann klären Sie selbst, wann eskalieren Sie an Berater/Marktfolge?

AB-6: SELBSTCHECK NACH 4 WOCHEN

Aussage	Trifft zu	Teilweise	Noch nicht
Ich ordne Sicherheiten ihren Nachweisunterlagen zu.	■	■	■
Ich prüfe die formale Bestellung inkl. Rang/Werthaltigkeit.	■	■	■
Ich prüfe alle Auszahlungsvoraussetzungen systematisch.	■	■	■
Ich erkenne Mängel, dokumentiere sie und eskaliere sie an Berater oder Marktfolge.	■	■	■
Ich eskaliere offene Punkte an die richtige Stelle.	■	■	■

QUELLENANGABEN

^{Q30} Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]. (2023). Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk BA). In der jeweils aktuellen Fassung.

^{Q32} Kreditwesengesetz [KWG]. In der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere § 18 (Kreditunterlagen).

^{Q211} Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In der jeweils aktuellen Fassung.